

0005522-71.2017.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... da 2ª Vara de Cândido Mota, e 0012327-97.2012.8.26.0408 (tráfico de drogas), da 2ª Vara Criminal de Ourinhos - fls. 806 e 808], razão pela qual intensifico a reprimenda em 1/3. Desse modo, fixo a pena intermediária em 1 ano, 8 meses e 8 dias de reclusão, além de 16 dias-multa.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 1 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005522-71.2017.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005522-71.2017.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 517/2017 - Central de Polícia

Judiciária de Assis, 1108/2017 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Paulo Rogério Cerqueira Filho e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

VINICIUS ROBERTO GOMES DE FREITAS, PAULO HENRIQUE MOREIRA ORSI, PAULO ROGÉRIO CERQUEIRA FILHO, CRISTIANO MORAES SILVA e MICHEL ALEXANDRE DA SILVA foram denunciados como incurso nos artigos 171, caput, e 288, ambos do Código Penal, porque, no dia 14 de maio de 2017, em hora incerta, nesta cidade e Comarca de Assis, ocultaram o veículo automotor I/M. Benz, C 180 CGI, placas ETK-5458, com intuito de haver valor de seguro, mediante artifício e mantendo em erro a empresa Tokio Marine Seguradora S/A para obterem vantagem ilícita no valor de R\$ 66.116,00. Além disso, em data incerta, porém até o dia 30 de junho de 2017, nesta cidade e Comarca de Assis, os réus se associaram para o fim específico de cometer crimes, dentre eles, estelionatos.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo se apurou PAULO ROGÉRIO CERQUEIRA FILHO em união de desígnios com os investigados VINICIUS ROBERTO GOMES DE FREITAS, PAULO HENRIQUE MOREIRA ORSI, CRISTIANO MORAES SILVA e MICHEL ALEXANDRE DA SILVA, simularam o furto do veículo I/M. Benz C 180 CGI, placas ETK- 5458- Assis/SP, de propriedade Paulo Rogério Cerqueira (genitor de Paulo Rogério), afim de obterem o valor do seguro.

Constatou-se que PAULO ROGÉRIO conhecendo VINICIUS combinaram o local onde deixaria o carro com as chaves em seu interior, para que esse o levasse até a cidade de Corumbá/MS e lá o vendesse, para após registrar um Boletim de Ocorrência do crime de furto e obterem o valor de seu seguro. Foi ajustado o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) para o serviço, sendo R\$ 1.500,00 para VINICIUS e R\$ 1.500,00 para PAULO HENRIQUE que conduziria o veículo.

VINICIUS e PAULO HENRIQUE, conforme ajustado, encontraram o veículo nas proximidades da APRUMAR e o conduziu até a cidade de Corumbá (MS) e lá, num posto de gasolina, receberam o valor de US\$ 1.500,00 (mil e quinhentos dólares), que foram, logo após, trocados por R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Cada um dos condutores recebeu o valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Durante o trajeto, PAULO ROGÉRIO comunicava-se com VINICIUS, solicitando informações acerca da localização, bem como, se já havia conseguido vender o carro para ser levado ao Paraguai. Assim que obteve informação da chegada em Corumbá (MS) e da venda do veículo, comunicou o furto a seu pai Paulo Rogério Cerqueira e registraram Boletim de Ocorrência.

Feito isso, PAULO ROGÉRIO comunicou o furto à Seguradora Tokio Marine e, após o procedimento da empresa, obtiveram vantagem indevida no valor de R\$ 66.116,00, referente ao valor do seguro do veículo sobredito, o qual foi depositado na conta jurídica da empresa de PAULO ROGÉRIO, em 14 de junho de 2017.

Quanto aos denunciados CRISTIANO e MICHEL, evidenciou-se por meio das interceptações telefônicas de fls. 55/84 que estes, juntamente com VINICIUS, arquitetaram tal fraude, além de ajustarem outros estelionatos como este em tela, sendo um deles com outro veículo de PAULO ROGÉRIO, sendo um I/VW Golf Highline AA, placas FMI-9878 Assis/SP.

Apurou-se, ainda, que os denunciados uniram-se e associaram-se para fins de prática de crimes, dentre eles estelionatos. A permanência societas sceleris entre os averiguados está demonstrada pelas interceptações telefônicas, bem como conversas pelo aplicativo whatsapp anexadas, em que CRISTIANO, MICHEL, VINICIUS, PAULO HENRIQUE e PAULO ROGÉRIO ajustam outros crimes de estelionato.

De fato, os denunciados CRISTIANO e MICHEL, (interceptações telefônicas de fls. 55/84), juntamente com VINICIUS arquitetaram a fraude acima relatada, além de ajustarem outros estelionatos, com o mesmo modus operandi, sendo certo que um deles seria com outro veículo de PAULO ROGÉRIO, (Golf Highline AA, placas FMI-9878 Assis/SP).

CRISTIANO, preso na Penitenciária de Junqueirópolis, coordenava os golpes, orientando os denunciados MICHEL (seu filho) e VINICIUS ROBERTO (seu enteado) a como procederem com os veículos e intermediando as negociações de venda. PAULO HENRIQUE também participava do planejamento dos crimes e era responsável por conduzir os veículos até a divisa com o Paraguai. PAULO ROGÉRIO, por sua vez, aderiu integralmente a proposta criminoso do grupo, tendo executado a ocultação de um veículo, não conseguindo ocultar outro, em razão da descoberta do crime.

Recebida a denúncia (fls. 266/267), os réus foram citados (fls. 301, 303, 309, 330 e 336) e apresentaram respostas escritas (fls. 337/345, 374/376, 377/378, 379/380 e 401/402). Rejeitadas estas, confirmou-se o recebimento da denúncia (fls. 405/406). Realizada a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas, a representante da empresa vítima e interrogados os réus (fls. 519/520, 819/820 e 834/835).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 839/844, 845/848, 849/852, 857/863, 864/877 e 880/889).

II – Fundamentação

É caso de desclassificação da conduta do crime de estelionato para o delito de fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, como será demonstrado adiante.

Com efeito, embora a inicial acusatória tenha atribuído aos réus a incursão no tipo penal descrito no art. 171, caput, do Código Penal, certo é que a própria denúncia narra que o intuito dos sentenciados era haver indenização ou valor de seguro, conduta que melhor se subsume ao art. 171, §2º, inc. V. do Código Penal.

No mérito, a ação é parcialmente procedente

A materialidade está comprovada pelo auto circunstanciado de interceptação

telefônica (fls. 62/92) e pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria é certa e recai de maneira firme sobre os acusados, como passo a demonstrar.

Nesse sentido, a testemunha Marcelo Armstrong Nunes, Delegado de Polícia, relatou, em juízo, que presidiu as investigações que culminaram na ação penal e ratificou integralmente o que constou no relatório final do inquérito.

A testemunha Valdemir C. Lacerda afirmou em juízo que não sabe de quem foi a ideia, mas que iriam mandar o veículo para Corumbá. Foi alegado que deixou o carro fora da garagem, e que posteriormente constatou o furto. Foram na Andorinha (empresa de ônibus) e viram a compra de passagens de retorno a Assis daquela localidade. VINICIUS levou o veículo até lá, recebendo uma quantia em dinheiro. CRISTIANO fazia contato com VINICIUS, e já falavam de outros veículos que já teriam levado no local. Em conversas entre CRISTIANO e VINICIUS, diziam que PAULO ROGÉRIO também poderia fazer isso com outros veículos dele, um Golf, e uma Hilux. VINICIUS é enteado de CRISTIANO. Não tem certeza se foi ideia de PAULO ROGÉRIO ou de VINICIUS, mas acredita ter sido de VINICIUS. PAULO HENRIQUE depois de levar o carro ao Paraguai, estava na loja de PAULO ROGÉRIO, mas não sabe se nessa ocasião foi efetuado algum pagamento. A tratativa para levar o veículo ocorreu entre PAULO ROGÉRIO e VINICIUS. PAULO HENRIQUE foi quem levou o carro. Entre VINICIUS e CRISTIANO, havia conversas sobre os outros carros que poderiam mandar. Pelo PAULO ROGÉRIO não evidenciaram nenhum outro veículo envolvido. Não se recorda de conversa com CRISTIANO e MICHEL. Disse que "Pelos réus em conjunto o crime foi apenas esse carro, essa mercedes". CRISTIANO foi encontrado através da interceptação telefônica. Informaram a unidade prisional sobre celular, mas não sabe se eles apreenderam aparelho. "Somente a mercedes como crime entre eles, o que liga todos os réus somente a mercedes".

A testemunha Paulo Rogério Cerqueira afirmou em juízo que, em um final de semana próximo ao dia das mães, deixou o veículo Mercedes Benz de sua propriedade com seu filho PAULO ROGÉRIO. Contou que, posteriormente, seu filho afirmou que o carro havia sido furtado. Depois dessa informação, veio à tona o problema envolvendo a seguradora e o pessoal de uma oficina que era de sua confiança, onde realizava a manutenção dos carros de sua empresa. Ressaltou que PAULO ROGÉRIO "agiu como menino". Informou que o veículo Mercedes Benz começou a dar problema e foi encaminhado para a referida oficina, onde os funcionários asseveraram que o automóvel tinha um problema sério de motor e que teria um custo elevado para arrumar, de R\$ 32.000,00. Informou que, certo dia, a polícia chegou em sua empresa procurando por PAULO ROGÉRIO, que estava trabalhando no local.

A testemunha Daniele Rodrigues de Lima Xavier declarou em juízo que trabalha na corretora de seguros. Afirmou que, na ocasião, um outro funcionário da corretora estava no plantão em um domingo, em que PAULO ROGÉRIO teria comunicado o "roubo" do veículo. Tomou conhecimento na segunda-feira que o funcionário da corretora teria orientado PAULO ROGÉRIO a registrar boletim de ocorrência. Relatou que ligou para PAULO ROGÉRIO para orientar sobre a documentação necessária a fim de obter o ressarcimento do seguro. Após uma semana, o réu levou a documentação, ocasião em que pediu a chave reserva do automóvel, tendo ele afirmado que a havia perdido em uma mudança. Asseverou que o valor do seguro foi pago à pessoa jurídica pertencente a PAULO ROGÉRIO, no montante de aproximadamente R\$ 66.000,00. Ficou sabendo na Delegacia que o veículo não havia sido furtado.

A informante Lucimar Gomes Ramos, mãe de VINICIUS e esposa de CRISTIANO afirmou em juízo que desconhece os outros réus. Desconhece os fatos alegados na denúncia. No momento da abordagem policial em sua residência, não estava em casa. Chegou e encontrou VINICIUS sendo levado pelos policiais. Desconhece o fato de que após VINICIUS deixar o veículo, teria avisado PAULO ROGÉRIO para que pudesse abrir o boletim de ocorrência. Não se recorda sobre valor, mas nunca viu PAULO ROGÉRIO. Não viu VINICIUS recebendo o valor. Ela quem sacou o dinheiro, mas não conhece PAULO ROGÉRIO. Não se recorda se o dinheiro foi dado por PAULO ROGÉRIO ou se VINICIUS recebeu o dinheiro lá no Paraguai. Não se recorda de quem depositou. Se recorda de ter sacado R\$ 1.500,00, quantia que foi entregue ao seu filho VINICIUS.

Interrogado, o acusado VINICIUS declarou, em sede policial, que participou do golpe

do seguro. Ressaltou que PAULO ROGÉRIO era cliente da oficina de seu pai, onde levava os carros de sua empresa "Olá Telecom". Em maio de 2017, PAULO ROGÉRIO lhe procurou perguntando se queria levar um veículo para Corumbá, o qual já havia vendido e, após, registraria o furto do carro para acionar o seguro e receber o prêmio. PAULO ROGÉRIO lhe perguntou quanto cobraria para levar o veículo até um posto de combustível em Corumbá, tendo combinado que receberia R\$ 1.500,00. Disse a PAULO ROGÉRIO que levaria o amigo PAULO HENRIQUE, tendo o primeiro dito que tudo bem e que receberiam 1500 dólares e poderiam dividir. Então, na data combinada, levou, juntamente com PAULO HENRIQUE, o veículo Mercedes Benz a um indivíduo que lhes aguardavam na cidade de Corumbá/MS. As conversas com PAULO ROGÉRIO ocorreram todas pelo aplicativo WhatsApp. Ficou combinado que o indivíduo que receberia o veículo lhe entregaria a importância de U\$ 1.500,00, valor que seria dividido entre VINICIUS e PAULO HENRIQUE. Narrou que, no dia 13/05/2017, por volta de 22:00h, após receber mensagens via WhatsApp de PAULO ROGÉRIO, combinaram de se encontrar próximo a APRUMAR, oportunidade que avistou o veículo Mercedes Benz, com a chave, documento e R\$ 600,00 no porta-luvas. Na sequência, buscou PAULO HENRIQUE em casa e seguiram viagem para Corumbá/MS. Ressaltou que dormiu durante parte da viagem e, quando passou de Campo Grande/MS, recebeu mensagem de PAULO ROGÉRIO indagando se já havia chegado. Contou que chegou a Corumbá/MS por volta de 10:00h e entregou o veículo a um indivíduo que lhe aguardava em um posto de combustível, tendo recebido U\$ 1.500,00. Explicou que trocou os dólares em reais e usou parte do dinheiro para pagar o hotel em Corumbá/MS, alimentação e as passagens de ônibus, realizando quatro depósitos em sua conta corrente, totalizando R\$ 3.020,00. Alegou que no dia seguinte sacou R\$ 1.500,00 e entregou a PAULO HENRIQUE.

Em juízo, VINICIUS declarou que alguns fatos são verdadeiros. Disse que PAULO ROGÉRIO era cliente da oficina, sendo que o carro dele tinha problema no motor cujo conserto seria muito caro. Depois de alguns dias, ele vendeu o carro e lhe perguntou se conhecia alguém para levar o veículo até o local. Como estava precisando do dinheiro para pagar a carta de habilitação, aceitou levar o carro. Ainda não possuía CNH, razão pela qual chamou PAULO HENRIQUE para conduzir o veículo. PAULO ROGÉRIO pagaria cerca de R\$ 1.500,00 na hora que chegasse no local, mais R\$ 600,00 para custear a viagem. Não se recorda quanto tempo a viagem duraria, nunca tinha ido para lá. Receberia R\$ 1.500,00 e PAULO ROGÉRIO também. Não se recorda do nome da pessoa para quem o carro seria entregue, mas levou o carro para a cidade de Corumbá e deixou em um posto. No posto, o "cara" pagou o valor de R\$ 1.500,00 para cada e, em seguida, foram para um hotel. PAULO ROGÉRIO disse que não poderia levar o carro porque tinha compromisso. A viagem durou questão de horas. Não desconfiou de que se tratava de uma fraude porque não sabia de nada, tinha apenas 18 anos. Não se recorda se PAULO ROGÉRIO ligou outras vezes solicitando que levasse outros veículos para o mesmo local.

Interrogado, o acusado PAULO HENRIQUE declarou, em sede policial, que em 13/05/2017, juntamente com VINICIUS, levou o veículo Mercedes Benz de PAULO ROGÉRIO para Corumbá/MS, ficando acordado que ganharia R\$ 1.500,00. Relatou que, durante o percurso, VINICIUS dormiu bastante, mas percebeu que ele conversava com PAULO ROGÉRIO por WhatsApp. Deixaram o veículo em um posto de combustível em Corumbá/MS, onde já havia um indivíduo esperando, o qual conversou com VINICIUS, mas não presenciou o teor da conversa, apenas o momento em que VINICIUS deixou a chave do carro com o rapaz. Ressaltou que recebeu de VINICIUS, ainda no hotel, a importância de R\$ 1.000,00. Contou que foram de ônibus até Campo Grande/MS, onde compraram passagem para Assis. Disse que só tomou conhecimento que se tratava de golpe de seguro quando estavam no ônibus retornando para Assis. Foi procurado pela mãe de VINICIUS e, em contato com ambos, ficou sabendo que policiais civis estiveram na casa deles. Relatou que VINICIUS afirmou que contou a verdade e falou que era para contar também. Asseverou que, no dia 16/06/2017, foi até a empresa "Olá Telecom" e perguntou quem era PAULO ROGÉRIO, tendo este saído do local e, em conversa, indagou "cinco mil pra você ficar quieto tá bom?", momento em que foi embora.

Em juízo, PAULO HENRIQUE declarou que realmente levou um carro ao Mato Grosso. Na época trabalhava de moto táxi, onde conheceu VINICIUS, levava ele na auto escola. VINICIUS disse que tinha um carro, que precisava ser levado ao Mato Grosso, em

Corumbá. Se aprofundou para saber se havia algo irregular com o veículo, para saber se era de furto ou algo assim, mas verificando através de aplicativo, estava tudo certo. Conforme combinado, deixou carro num posto de gasolina em Corumbá, comprou a passagem e voltou embora. Recebeu R\$ 500,00. Não se recorda exatamente, mas seria um valor que ele ganharia em uma semana trabalhando no moto táxi, então achou viável ganhar em dois dias. Levaria o carro em Corumbá para o dono do carro. Tinha filho recém nascido, então aceitou a proposta, por ver que não havia nada de irregular com o veículo. VINICIUS não tinha habilitação e por isso o chamou para levar o veículo. Não sabia qual negócio havia sido feito. Foi dito por VINICIUS que o carro havia sido vendido, mas que o proprietário não poderia levar. Deixaram o carro com alguém no posto, que desconhece e não sabe o nome. E logo em seguida pegaram o táxi e foram pro hotel. Mas não tinha conhecimento do ilícito. Nunca trabalhou antes para o VINICIUS. Nunca levou nenhum carro para ele antes. VINICIUS nunca o procurou para outras propostas, foi a primeira e única vez. Não conhece ninguém além de VINICIUS.

Interrogado, o acusado PAULO ROGÉRIO declarou, em sede policial, que conhece VINICIUS, tendo em vista que o pai dele é proprietário de uma oficina mecânica onde são feitas manutenções dos veículos de sua empresa. Uma semana antes de registrar o furto do veículo, encontrou VINICIUS na oficina, pois levou a Mercedes Benz para manutenção. Na ocasião VINICIUS lhe sugeriu se não queria "dar um fim" no automóvel, isto é, mandar o veículo para o Paraguai e depois acionar o seguro. Disse que iria pensar e VINICIUS informou que falaria com o contato dele para ver o dia que daria para levar o carro. Após alguns dias, retornou à oficina e combinaram de fazer o golpe no dia 13/05/2017, à noite. Explicou que praticou o golpe porque tinha que fazer manutenção na Mercedes, que custaria R\$ 32.000,00. Na data combinada, por volta de 22:00h, fez contato com VINICIUS para marcar o local da entrega do carro, tendo conversado por WhatsApp. Combinaram que deixaria o veículo próximo à APRUMAR, o que foi feito. VINICIUS iria lhe avisar quando o veículo fosse entregue no Paraguai. No dia seguinte, VINICIUS confirmou a entrega do veículo, razão pela qual registrou boletim de ocorrência dando conta de "furto". Não ganhou nada com a venda do veículo levado por VINICIUS, que lhe informou que havia vendido no Paraguai por U\$ 1.500,00. Recebeu R\$ 67.000,00 como prêmio do seguro. Após receber o valor, PAULO HENRIQUE foi até sua empresa e disse "a casa caiu", pois haviam prendido VINICIUS e localizado o celular dele, com mensagens do WhatsApp. Negou ter oferecido a quantia de R\$ 5.000,00 a PAULO HENRIQUE para que ele não falasse nada à polícia.

Em juízo, PAULO ROGÉRIO declarou que alguns fatos são errôneos, pois ele não se envolveu com ninguém. Ele levava a frota de veículos da sua empresa de internet (OLÁ TELECOM) para conserto em determinado local, onde VINICIUS trabalhava. Tendo um problema no motor da mercedes, levou ao mecânico VINICIUS para fazer o orçamento, que ficou muito caro, por volta de R\$ 30.000,00. VINICIUS deu a ideia do seguro e que posteriormente daria um jeito no carro. VINICIUS falou para ele deixar o carro no local combinado, que ele daria fim e que precisava de dinheiro para pedágio e gasolina. Deu R\$ 700,00 para VINICIUS, que deixou dentro do carro, próximo do Seiscenter e Aprumar. VINICIUS não disse onde levaria o carro. O seguro demorou uns 30 dias ou mais, não se recorda com certeza, para liberar o dinheiro. Não se recorda se o carro estava em seu nome ou em nome de seu pai. Conhecia VINICIUS há mais de um ano, pois levava os carros da empresa na oficina onde ele trabalhava. Que eram carros normais, com custos baratos. Não conhece mais ninguém além de VINICIUS. Afirmou que havia diversos carros em posse de seu nome, mas nunca houve nada do tipo. Conhecia somente o VINICIUS, mas depois do acontecido, PAULO HENRIQUE foi até a sua empresa, para avisar que haviam pego o celular de VINICIUS, que ele havia sido preso, e que era para arrumar um advogado, senão ele ia contar tudo. Alguém da cadeia ligou para ele também para arrumar um advogado ao VINICIUS, e ele desligou o telefone, então não sabe dizer quem ligou. PAULO HENRIQUE foi dirigindo, já que VINICIUS não tinha habilitação. Acertou com VINICIUS a hora que poderia fazer o boletim de ocorrência. Não sabe quem é CRISTIANO, mas foi quem ligou para ele da penitenciária, mas afirma não o conhecer. "Em nenhuma hipótese houve continuação disto, foi somente este veículo". Em nenhum momento houve oferta

também para que ele fizesse o mesmo com outros carros. Até se tivesse dado certo com a mercedes, não daria continuidade com outros veículos. O que o levou a fazer isso foi o alto valor para o conserto do carro. Não pagou nada a eles além dos R\$ 700,00 para pedágio e combustível. O lucro dos outros averiguados seria a venda do veículo lá onde deixariam. Não receberia nada com a venda do veículo. Da penitenciária, além da ligação, também recebeu mensagens dizendo para que arrumasse um advogado. Desconhece os outros réus, somente conheceu VINICIUS. Não houve nenhum tipo de ameaça para que ele aceitasse a proposta de VINICIUS.

Interrogado, o acusado MICHEL declarou, em sede policial, que é filho de CRISTIANO, que está preso. Contou que VINICIUS é filho da atual companheira de seu pai. Confirmou que usou algumas vezes a linha telefônica de VINICIUS para falar com CRISTIANO. Asseverou que, nas conversas, foram citados veículos, não se recordando quais, mas que foi convidado para participar do golpe do seguro, em que ficaria a cargo de levar o automóvel até Corumbá/MS. Afirmou que não mexia com esse tipo de negócio e não queria rolo para seu lado. Disse que VINICIUS comentou que era tranquilo, que já tinha levado carro para Corumbá/MS e não deu problema. Explicou que VINICIUS comentou que estava negociando outro carro com o dono do veículo Mercedes, o qual já havia levado para Corumbá/MS. Não se recorda da marca ou modelo de carro que o empresário entregaria a VINICIUS. Tem conhecimento que o empresário, dono da Mercedes, é dono de uma empresa de internet. Negou envolvimento com a fraude realizada por VINICIUS e outros indivíduos.

Em juízo, MICHEL declarou que não conhece muito sobre os fatos. CRISTIANO é seu pai. Foi convidado para participar disso através do VINICIUS, que ia até ele pessoalmente, porque não tinha celular na época. Acredita que foi convidado por ter habilitação para levar o veículo até o local. VINICIUS foi quem o procurou, não conhece PAULO ROGÉRIO e nem PAULO HENRIQUE, somente VINICIUS. Falou uma vez no telefone de VINICIUS com seu pai CRISTIANO que estava preso, só conversaram uma vez, pois foram atrás dele, CRISTIANO ligou no celular de VINICIUS para tentar falar com ele, que não aceitou a proposta, disse "'prefiro trabalhar'". Não sabe porque foram atrás dele, já que não tem muita intimidade com o pai, "'só chegaram com o convite'". Já viajou pra Mato Grosso a trabalho, com pintura industrial. Nunca chegou a negociar nada em Corumbá a respeito de outros veículos, não conhece ninguém de lá. Não tinha intimidade com VINICIUS. Recebeu o convite para dirigir um veículo e levar até Corumbá. Não especificaram para ele qual era o veículo, ele somente não aceitou. CRISTIANO quem entrou em contato com ele através de VINICIUS. CRISTIANO disse apenas que tinha um convite caso ele quisesse ganhar um dinheiro, ele recusou.

O acusado CRISTIANO afirmou em juízo que em momento algum cometeu crime, pois estava preso. VINICIUS é filho de sua esposa. Afirmou não conhecer PAULO ROGÉRIO e PAULO HENRIQUE. MICHEL é seu filho. Não entrou em contato com MICHEL porque não tinha telefone na cadeia, somente quando recebia visita. MICHEL foi uma ou duas vezes visita-lo. VINICIUS não é registrado no nome dele na penitenciária, então não podia visita-lo. Nunca falou no telefone enquanto estava preso. Não prestou depoimento ao Delegado, já que não praticou crime. Invadiram a cela dele no dia seguinte da visita do Delegado, mas não encontraram nada. Nunca viu telefone na penitenciária.

Pois bem.

Em relação ao crime previsto no artigo 171, §2º, inc. V, do Código Penal, relevante destacar que, conforme vinha decidindo o extinto TACRSP, "Comete o crime do artigo 171, §2º, inciso V, do CP, o agente que faz comunicação falsa de furto do seu veículo, com o objetivo de fraudar a companhia seguradora, recebendo esta o valor do seguro, induzindo-a, deste modo, em erro" (RJDTACRIM22/165).

O conjunto probatório permite inferir que o réu PAULO ROGÉRIO, mediante expediente fraudulento, tentou ocultar e destruir, total ou parcialmente, o veículo Mercedes Benz, placas ETK-5458, com o intuito de haver valor do seguro, conduta que se amolda ao referido tipo penal.

No caso em tela, restou demonstrado que PAULO ROGÉRIO decidiu obter, fraudulentamente, indenização do valor de seguro, relativo ao automóvel Mercedes Benz, placas ETK-5458, de propriedade de seu pai, induzindo em erro a segurador

Tokio Marine. Nesse sentido, observa-se que, em sede policial e em juízo, Paulo declarou que referido automóvel possuía um problema mecânico, cujo conserto seria custoso, circunstância que o teria levado a perpetrar a fraude contra a seguradora, recebendo a respectiva indenização, versão que foi integralmente corroborada pela testemunha Daniele, corretora de seguros.

Para tanto, conforme se depreende da prova produzida, PAULO ROGÉRIO deixou o veículo com VINICIUS que, por sua vez, transportou-o juntamente com PAULO HENRIQUE até Corumbá/MS, a fim de vendê-lo.

Após a venda do carro, PAULO ROGÉRIO registrou boletim de ocorrência em que falsamente noticiou o furto do bem segurado (fls. 11/12), documento posteriormente apresentado à seguradora, que, acreditando na hipótese noticiada, pagou a indenização.

É isso que se extrai da confissão de PAULO ROGÉRIO.

Ademais, não obstante os corréus VINICIUS e PAULO HENRIQUE tenham negado em juízo que sabiam tratar-se de fraude, certo é que a alegada ignorância sobre o esquema fraudulento não encontra abrigo no conjunto probatório.

Ao ser ouvido na delegacia de polícia, VINICIUS declarou que PAULO ROGÉRIO teria lhe relatado que, após o veículo ser deixado em Corumbá, registraria um boletim de ocorrência dando conta do "furto" do automóvel, a fim de que pudesse acionar o seguro para receber o prêmio (fls. 29/30), circunstância que, por si só, revela que VINICIUS sabia que estava transportando veículo que seria objeto de fraude contra a seguradora.

Além disso, como visto, VINICIUS disse que, tanto ele como PAULO HENRIQUE receberiam, cada um, a quantia de cerca de R\$ 1.500,00 para transportar o carro, mais o custo da viagem, montante que se mostra elevado e incompatível com o simples traslado de um automóvel. Realmente, a alegada crença de que alguém pagaria mais de R\$ 3.000,00 apenas para o transporte de um automóvel de estado para outro, em uma viagem que duraria "questão de horas", como dito por VINICIUS em juízo, não convence. Esse fato, considerado no contexto dos autos, denota que tanto VINICIUS como PAULO HENRIQUE bem sabiam que estavam participando de crime.

Mas não é apenas disso que emerge a convicção de que os correus supra citados tinham conhecimento da fraude. É que, convergindo com essa compreensão, estão as declarações judiciais de PAULO ROGÉRIO, o qual asseverou que deixou o veículo em local combinado, com a chave e a quantia para custeio da viagem no porta-luvas, fato que, apesar de ter sido omitido em juízo por PAULO HENRIQUE e VINICIUS, foi relatado em sede policial por este último.

Ora, se não houvesse ilicitude, por qual motivo PAULO ROGÉRIO não entregou o carro diretamente aos corréus, em vez de deixá-lo em local previamente combinado, na via pública, destrancado e com relevante quantia em espécie em seu interior?

Por tudo isso, apesar de suas negativas em juízo, considero que tanto VINICIUS quanto PAULO HENRIQUE sabiam que estavam concorrendo para prática de ato lesivo ao patrimônio alheio, mediante inverídica informação de furto à seguradora, razão por que estão também incursos no tipo penal em questão.

A participação do acusado CRISTIANO também restou demonstrada. Após minuciosa investigação realizada pela Polícia Civil, sua conduta ilícita foi constatada, conforme se extrai da interceptação telefônica realizada.

Com efeito, depreende-se do auto circunstanciado de interceptação telefônica (fls. 62/79), realizada sobre a linha de celular utilizada pelo réu VINICIUS, que, realmente, CRISTIANO, de dentro da penitenciária, em diversas datas, se comunicou com ele a respeito de vários veículos, entre eles a Mercedes que foi objeto do "golpe do seguro", analisado nesta ação penal.

Corroborando as provas obtidas por meio da interceptação telefônica, o réu MICHEL, filho de CRISTIANO, relatou que foi convidado para participar do crime e, para tanto, CRISTIANO ligou para VINICIUS de dentro da cadeia para tentar falar consigo, não tendo, segundo ele (MICHEL), aceitado a proposta.

Como visto, MICHEL confirmou que foi CRISTIANO quem entrou em contato consigo, através de VINICIUS, tendo dito apenas que tinha "um convite caso ele quisesse ganhar um dinheiro".

Além disso, extraem-se de fls. 63/79 os seguintes diálogos entre CRISTIANO

(interlocutor) e VINICIUS (alvo):

Dia 19/05/2017 - Fl. 63: "Interlocutor pergunta se alvo não 'arrumou' mais nada e este fala que não. [...] Interlocutor fala que era para 'levar', que é igual a 'Mercedes'. Alvo fala que não entendeu e interlocutor repete que é igual a 'Mercedes'. [...] Interlocutor fala que eles tem que 'arrumar' outro carro, que vai ver no dia seguinte, mas sem 'pressa' porque não 'adianta'. Alvo fala que tem aquele que tem aquele 'filho da puta', mas não quer saber de 'história besta', que trecho inaudível que já 'foi' e 'já era'. Interlocutor fala que não adianta alvo jogar na 'costa' dele (outro), que alvo estava com a 'parada', que a responsabilidade é dele. Interlocutor diz que se falou para alvo que o 'cara' pagava 'nove', que não era para alvo ver com mais ninguém".

Dia 24/05/2017 - Fl. 73: "Interlocutor fala que é para Vinicius ter um pouco de 'paciência', que vão arrumar um 'carrinho', que pode ser aquele 'cara' mesmo trecho inaudível, que pode ser a 'HB20' para ganhar 'mixaria', que pode ser uns 'mil reais', 'mil e quinhentos reais', que vão 'pegar'. Interlocutor diz que a hora que o 'cara' vier é para Vinicius reclamar para ele, 'chorar', porque o 'cara' é 'rico' e vai 'ajuda-los', que não vai dar 'dinheiro' para ele, mas o que pedirem ele vai 'arrumar'. Vinicius fala que no dia seguinte vai na loja trecho inaudível, Interlocutor pergunta se é o 'cara' da 'Mercedes' e Vinicius fala que sim. Vinicius fala que vai ver se ele está lá trecho inaudível".

Não há dúvidas, destarte, de que CRISTIANO participou do crime em análise. Por outro lado, no que tange ao corréu MICHEL, a ação penal é improcedente em relação ao crime previsto no art. 171, inc. V, do Código Penal. Isso porque, apesar de seu nome ter sido mencionado em várias oportunidades durante as conversas interceptadas e de haver clara demonstração de estava associado para o fim de cometer crimes, com será explanado no próximo tópico desta sentença, certo é que não há nenhuma prova de que tenha concorrido para o delito envolvendo o veículo Mercedes, de modo que sua absolvição, nesse específico, é medida de rigor.

Finalmente, verifica-se que o prejuízo patrimonial sofrido pela seguradora foi de R\$ 67.000,00, quantia vultosa, de modo que o prejuízo experimentado pela vítima foi capaz de lesar o bem jurídico tutelado pelo crime previsto no artigo 171, §2º, inc. V. do Código Penal, qual seja, o patrimônio.

Quanto ao crime tipificado no artigo 288, do Código Penal, tem-se que os réus VINICIUS, CRISTIANO e MICHEL devem ser condenados, ao passo que PAULO HENRIQUE e PAULO ROGÉRIO devem ser absolvidos.

No que concerne aos réus VINICIUS, CRISTIANO e MICHEL a associação criminosa restou demonstrada.

Realmente, a interceptação telefônica de fls. 62/79 revela que VINICIUS e CRISTIANO dialogaram várias vezes a respeito de diversos outros veículos, claramente traçando planos para que outros crimes da mesma espécie fossem efetuados, mencionando, em numerosas ocasiões, o nome de MICHEL, o qual também estava associado a eles para o fim de cometer crimes envolvendo veículos. Inclusive, há passagens em que o próprio MICHEL conversa com CRISTIANO a respeito de crimes, por meio do celular de VINICIUS, como será demonstrado.

Os seguintes diálogos, em que CRISTIANO é identificado como "Interlocutor" e VINICIUS como "Alvo", demonstram a existência de associação criminosa entre ambos e MICHEL.

Eis os diálogos relevantes:

Dia 19/05/2017 - Fl. 65: "Interlocutor fala que é para alvo 'correr atrás' e ver se acha alguém que tem um carro, caminhão, camioneta, que é 'rapidinho' para 'arrumar' uma 'merreca'. Interlocutor fala que é 'rapidinho' para 'arrumar' o dinheiro para pagar o carro e comprar a moto. Interlocutor fala que duas viagens até 'lá', com um 'carrinho' bom, já compra uma moto trecho inaudível o carro".

Dia 20/05/2017 - Fl. 66: "Interlocutor diz que o 'cara' está com um 'HB20' igual ao que alvo lhe falou, mas o 'cara' está com 'medo'. Alvo fala que não entendeu e interlocutor fala que ele (outro) está com 'medo'. Alvo pergunta quem é e interlocutor fala que é um 'cara' trecho inaudível. Interlocutor fala que o 'cara' está com 'medo', mas ele está 'ajeitando' e vai ligar para alvo. Interlocutor fala que ele (outro) foi até ali trecho inaudível que falou com ele (outro) nesta data e

vai ver se ele 'resolve'. Alvo pergunta se é financiado e interlocutor fala que é 'igual' ao que alvo 'levou'. Alvo pergunta se é '2017' e interlocutor fala que é '16'. Alvo pergunta se é branco ou preto. Interlocutor fala que é 'branco'. Interlocutor fala que está esperando. Interlocutor diz que falou para ele (outro) que se vendesse por 'seis', daria 'três' para ele e o restante 'racharia' entre os (alvo e interlocutor). Alvo fala que não entendeu. Interlocutor repete novamente que falou para ele (outro) que se vendesse por 'seis' daria 'três' para ele e 'rachava' a outra metade entre os dois. [...]

Fl. 67: Interlocutor fala que precisa de dinheiro, que está quase 'fechada' a 'parada' do carro do 'xará', se alvo está 'ligado'. Interlocutor fala que está esperando ver se o 'ZÉ' liga para dar o dinheiro da 'moto', que o 'baguio' da 'moto' vai ter que levar em Campo Grande. Interlocutor fala que se o seu pai estiver 'subindo' com a carreta para Campo Grande, vai mandar 'colocar' na carreta e entregar lá'. Alvo pergunta sobre a 'HB20', que se der certo o 'negócio' vai precisar de dinheiro, como vão fazer. Interlocutor fala que vai dar 'abastecida', que tem uma 'merrequinha' que dá pra 'subir'. Interlocutor fala que é só para 'subir' mesmo, que é 'trezentos reais', que é econômica, que vai 'pegar' em 'Prudente', que vai até lá com o tanque cheio. [...] Interlocutor pergunta se alvo viu o MICHEL e alvo fala que não, que está a pé e não tem como ir lá. Interlocutor pergunta se o 'maldito' entra no 'zapp' ou no 'facebook' e alvo fala que é só no 'facebook'. Interlocutor pergunta se ele 'entrou' (facebook) e alvo fala que sim. Interlocutor pergunta se alvo não deixou mensagem e este fala que não. Interlocutor diz que é para alvo deixar uma mensagem para ele (MICHEL) falando que é para ligar para interlocutor 'urgente'. Interlocutor diz que é para alvo falar que tem um carro para 'levar', que ele (MICHEL) vai 'ligar'.

Dia 24/05/2017 - fls. 73/74: "Interlocutor diz que se quiserem dar o 'negócio' na 'mão', ele vão levar, que é para perguntar quanto eles 'querem', que essa é a 'ideia', mas não vão 'ensinar' os 'caras' ganhar dinheiro. Interlocutor pergunta se Vinicius entendeu, que não pode 'levar-los' lá, que se Vinicius leva-los nunca mais vai 'arrumar nada', porque os 'caras' que vão 'arrumar' e 'levar'. Interlocutor diz que tem que perguntar para eles (outros), quanto vão querer no 'baguio'. Interlocutor pergunta o ano e Vinicius fala que é '16'. Interlocutor diz que é para Vinicius perguntar quanto eles querem e se eles perguntarem o valor que vão pagar, é para Vinicius falar que não sabe, que só vai saber quando chegar lá. Interlocutor diz que é para Vinicius falar que é seu pai (interlocutor) que 'negocia' o carro, repete novamente que é para Vinicius perguntar quanto eles querem no 'carro' para ver se 'compensa'. Interlocutor diz que quando Vinicius for para 'lá, é para levar um 'TIM', um número 'TIM' porque o 'TIM SEM FRONTEIRAS' fala lá 'dentro, que dentro da Bolívia dá para falar com o 'TIM'. Interlocutor diz que vai ligar no 'TIM' e falar onde Vinicius tem que 'ir'. Interlocutor repete novamente que vai falando onde Vinicius tem que 'ir'. Interlocutor diz que é para Vinicius ver quanto os 'caras' querem no carro, se já está no 'pente' ele vai 'pegar, mas precisa saber o valor. [...]

Interlocutor diz que o MICHEL falou que ia conversar com um 'cara' que tem um 'Cobalt'. Interlocutor fala que lá (Bolívia) é bom porque chega e já vende, os 'caras' pagam e não são 'enrolão', que no Paraguai é o maior 'BO', que no Paraguai não dá para fazer 'isso'".

Dia 25/05/2017 - fls. 74/75: "MICHEL fala que está na 'luta', que está 'encostando' para o lado de 'Paraguaçu' trecho inaudível um 'monte' trecho inaudível. Interlocutor pergunta onde e MICHEL fala que é em 'Paraguaçu'. Interlocutor pergunta se MICHEL 'arrumou' um carro e este fala que não, que o 'boyzão' ficou em 'choque'. Interlocutor diz que o Vinicius está vendo outro com uns 'moleques', que é um 'HB20'. MICHEL fala que se 'tiver', já vai na 'fita'. Interlocutor fala que está esperando, que o Vinicius ia conversar com os 'moleques', que estes estão com o carro na 'mão', mas queriam levá-lo e interlocutor falou que não ia deixar. Interlocutor diz que conversou com o 'parceiro' do outro raio (presídio), que este estava vendo uma camioneta, que é uma 'F4000' nova. Interlocutor diz que o 'parceiro' está vendo, mas ainda não deu 'retorno'. MICHEL fala que está bom, que 'qualquer coisa' é para avisá-lo que ele

já vai na 'bala'. Interlocutor fala que lá onde MICHEL vai levar os carros, tem umas 'paradas' que são 'boas'".

Não há dúvidas, destarte, de que os réus CRISTIANO, VINICIUS e MICHEL se associaram para o fim específico de cometer crimes, conduta que se amolda ao tipo penal descrito no art. 288 do Código Penal.

Por outro lado, no que tange aos réus PAULO HENRIQUE e PAULO ROGÉRIO, entendo que não restou demonstrada a existência de vínculo associativo a transcender o concurso eventual de agentes.

Com efeito, como descrito no art. 288 do Código Penal, a configuração do crime de associação criminosa reclama que no mínimo 3(três) agentes se associem para o cometimento de crimes, não bastando, portanto, o ajuste para um único crime. Nessa linha, citando Nelson Hungria, Rogério Greco afirma: "conforme as precisas lições de Hungria, o que difere, ab initio, o delito de associação criminosa (societas delinquendi) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in criminis) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro. Dessa forma, os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea(destinada à prática de um mesmo crime), seja heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios, etc).

No caso em tela, quanto a esses dois correus, inexiste elemento seguro a comprovar que mantivessem vinculação anterior com os demais para a prática de crimes ou que praticariam ou intentavam praticar outros crimes com o grupo.

De fato, ainda que no caso se constate a prática do crime de fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro por parte de PAULO HENRIQUE e PAULO ROGÉRIO, isso por si só não é suficiente para que se tenha ambos como incursos no crime de associação criminosa, porquanto inexistente indícios de condutas criminosas pretéritas ou programa de condutas futuras.

Destarte, sem mostras do intuito de se aliarem aos demais, de modo estável, para a prática de crimes, resta, em relação a eles, a hipótese de concurso eventual de agentes, com conseqüente absolvição pelo crime de associação criminosa.

Dessa forma, considerando-se que os réus incidiram em fatos típicos (que se amoldam ao art. 171, § 2º, inciso V, do Código Penal, para VINICIUS, CRISTIANO, PAULO ROGÉRIO e PAULO HENRIQUE, bem como ao artigo 288, do mesmo Códex, para os dois primeiros e MICHEL) e antijurídicos, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria das penas.

VINICIUS ROBERTO GOMES DE FREITAS

- Art. 171, § 2º, inciso V, do Código Penal:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao sentenciado, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 1 ano de reclusão, além de 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, de modo que a pena intermediária se mantém em 1 ano de reclusão, além de 10 dias-multa.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 1 ano de reclusão, além de 10 dias-multa.

- Art. 288 do Código Penal:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao sentenciado, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 1 ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes. A atenuante da menoridade relativa não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, de modo que a pena intermediária se mantém em 1 ano de reclusão.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 1 ano de reclusão.

PAULO HENRIQUE MOREIRA ORSI

- Art. 171, § 2º, inciso V, do Código Penal:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao sentenciado, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 1 ano de reclusão, além

de 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, de modo que a pena intermediária se mantém em 1 ano de reclusão, além de 10 dias-multa.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 1 ano de reclusão, além de 10 dias-multa.

PAULO ROGÉRIO CERQUEIRA FILHO

- Art. 171, § 2º, inciso V, do Código Penal:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao sentenciado, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 1 ano de reclusão, além de 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Incide a atenuante da confissão, a qual, contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, de modo que a pena intermediária se mantém em 1 ano de reclusão, além de 10 dias-multa.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 1 ano de reclusão, além de 10 dias-multa.

CRISTIANO MORAES SILVA

- Art. 171, § 2º, inciso V, do Código Penal:

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o sentenciado ostenta Maus antecedentes [processos 0015073-37.2001.8.26.0047 (receptação), do JECRIM local, e 0011103-76.2002.8.26.0408 (tentativa de roubo majorado), da 2ª Vara Criminal de Ourinhos - fls. 805 e 806/807], motivo pelo qual aumento a pena-base em 4/15, fixando-a em 1 ano, 3 meses e 6 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Incide, por outro lado, a agravante da reincidência [processos 0003512-05.2012.8.26.0120 (roubo majorado), da 2ª Vara de Cândido Mota, e 0012327-97.2012.8.26.0408 (tráfico de drogas), da 2ª Vara Criminal de Ourinhos - fls. 806 e 808], razão pela qual intensifico a reprimenda em 1/3. Desse modo, fixo a pena intermediária em 1 ano, 8 meses e 8 dias de reclusão, além de 16 dias-multa.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 1 ano, 8 meses e 8 dias de reclusão, além de 16 dias-multa.

- Art. 288 do Código Penal:

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o sentenciado ostenta Maus antecedentes [processos 0015073-37.2001.8.26.0047 (receptação), do JECRIM local, e 0011103-76.2002.8.26.0408 (tentativa de roubo majorado), da 2ª Vara Criminal de Ourinhos - fls. 805 e 806/807], motivo pelo qual aumento a pena-base em 4/15, fixando-a em 1 ano, 3 meses e 6 dias de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes. Incide, por outro lado, a agravante da reincidência [processos 0003512-05.2012.8.26.0120 (roubo majorado), da 2ª Vara de Cândido Mota, e 0012327-97.2012.8.26.0408 (tráfico de drogas), da 2ª Vara Criminal de Ourinhos - fls. 806 e 808], razão pela qual intensifico a reprimenda em 1/3. Desse modo, fixo a pena intermediária em 1 ano, 8 meses e 8 dias de reclusão.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 1 ano, 8 meses e 8 dias de reclusão.

MICHEL ALEXANDRE DA SILVA

- Art. 288 do Código Penal:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao sentenciado, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 1 ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a pena intermediária se mantém em 1 ano de reclusão.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 1 ano de reclusão.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

(I) CONDENAR os réus PAULO HENRIQUE MOREIRA ORSI e PAULO ROGÉRIO CERQUEIRA FILHO ao cumprimento de 1 ano de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 171, § 2º,

inciso V, do Código Penal, ABSOLVENDO-OS da outra imputação que lhes foi feita nesta ação penal, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP;

(II) CONDENAR o réu MICHEL ALEXANDRE DA SILVA ao cumprimento de 1 ano de reclusão, por infração aos artigo 288 do Código Penal, ABSOLVENDO-O da outra imputação que lhe foi feita nesta ação penal, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP;

(III) CONDENAR o réu VINICIUS ROBERTO GOMES DE FREITAS ao cumprimento de 2 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração aos artigo 171, § 2º, inciso V, e 288, ambos do Código Penal;

(IV) CONDENAR o réu CRISTIANO MORAES SILVA ao cumprimento de 3 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração aos artigo 171, § 2º, inciso V, e 288, ambos do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto para PAULO HENRIQUE, PAULO ROGÉRIO, MICHEL e VINICIUS, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal.

CRISTIANO deverá iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, tendo em vista que possui maus antecedentes e dupla reincidência, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

Substituição por pena restritiva de direitos: verifico estarem presentes os requisitos do art. 44 do CP para os réus PAULO HENRIQUE, PAULO ROGÉRIO, MICHEL e VINICIUS, motivo pelo qual converto suas penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em (I) prestação de serviços à comunidade e (II) prestação pecuniária de 3 salários mínimos para cada um, cujas condições serão oportunamente estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

Inviável a substituição para CRISTIANO, tendo em vista que este possui maus antecedentes e dupla reincidência, nos termos do art. 44, II e III, do CP.

Suspensão condicional da pena: incabível, no caso de PAULO HENRIQUE, PAULO ROGÉRIO, MICHEL e VINICIUS, diante da conversão das penas privativas de liberdade por restritivas de direito e, para CRISTIANO, tendo em vista a quantidade de pena aplicada.

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado:

(1) suspendam-se os direitos políticos dos acusados, nos termos do art. 15, III, Constituição, oficiando-se ao Juízo Eleitoral competente;

(2) intimem-se os réus ao pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias, sob a pena de inscrição de seu nome em cadastro de dívida ativa.

Arbitro os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio. Expeça-se certidão.

Dispensar os réus PAULO HENRIQUE, MICHEL, VINICIUS e CRISTIANO do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Carreio ao réu PAULO ROGÉRIO as custas judiciais.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA